

BİR TARİH MİLYONLUK FARK YARATABİLİR

Faiz Hesabının Adli Anatomisi

Ana para aynı. Bir gün, bir oran veya yanlış faiz türü sonucu değiştirebilir.



2026'NIN KRİTİK EŞİĞİ

Kanuni faiz sistemi 1 Eylül 2026'da değişiyor.

Yeni oran: TCMB reeskont oranının %80'i.

20.12.2025 reeskont: %38,75 → %80'i = %31,00

Ama tek bir “faiz oranı” yok:

kanuni • temerrüt • ticari temerrüt • TTK 1530 • sözleşmesel

işçilik • yabancı para • özel kanun faizi...

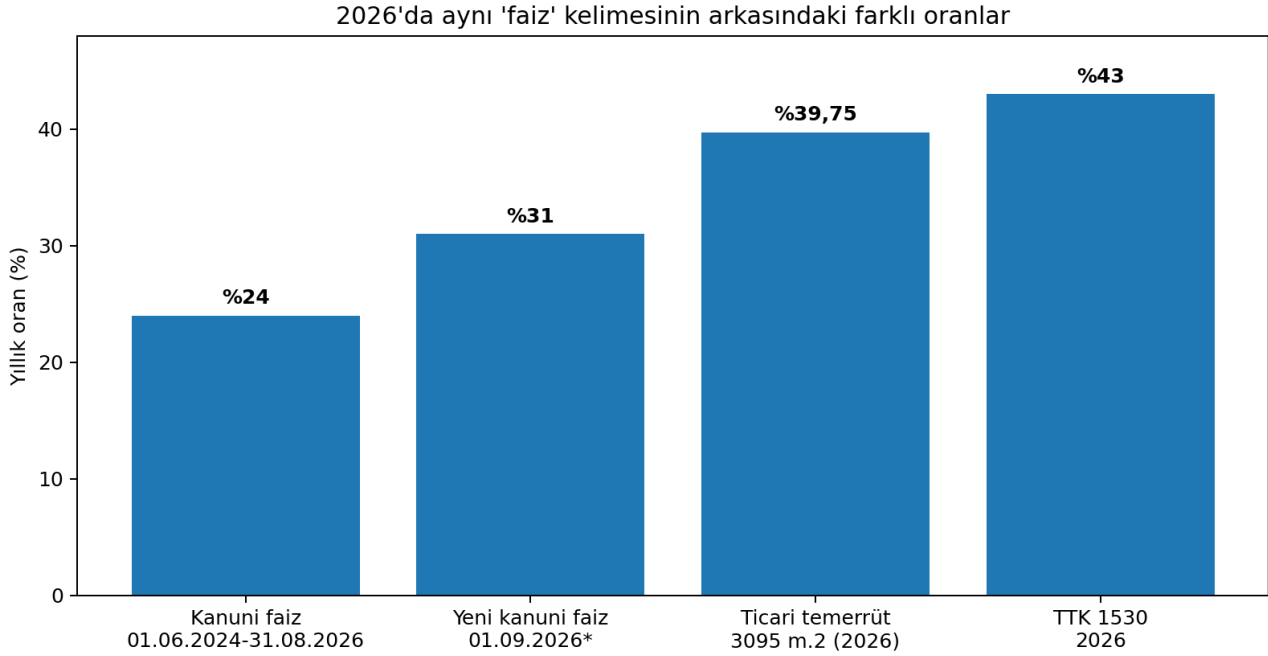
* Ticari işlerde 3095 m.2 bakımından avans oranı (20.12.2025).

** 7589 sayılı Kanunun 1.9.2026'da yürürlüğe girecek formülüne göre hesap.

BİR TARİH MİLYONLUK FARK YARATABİLİR

Faiz hesabında yanlış oran, yanlış başlangıç tarihi ve 1 Eylül 2026 eşiği

ÖZET — Faiz hesabı, ana paraya bir yüzde yazıp gün sayısı ile çarpmaktan ibaret değildir. Alacağın hukuki kaynağı, temerrüt tarihi, faiz türü, sözleşmesel oran, ticari iş niteliği, dönemsel oran değişiklikleri, kısmi ödemeler ve mahsuplar sonucu doğrudan etkiler. Türkiye’de bu alan 2026’da ayrıca kritik bir dönüşüm yaşamaktadır. 8485 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 1 Haziran 2024’ten itibaren yıllık %24 uygulanan kanuni faiz rejimi, 7589 sayılı Kanunla 1 Eylül 2026’dan itibaren TCMB reeskont oranına bağlı değişken bir sisteme geçmektedir. 20 Aralık 2025 itibarıyla TCMB reeskont oranı %38,75 olduğundan yeni formülün %80’i yıllık %31,00’a karşılık gelir. Buna karşılık 3095 sayılı Kanun m.2 kapsamında ticari işlerde esas alınabilen avans oranı %39,75; TTK m.1530 kapsamındaki mal ve hizmet tedarikinde geç ödeme temerrüt faizi ise 2026 için %43’tür. Aynı dosyada ‘faiz’ kelimesinin yanlış sınıflandırılması bu nedenle ciddi parasal fark yaratabilir.



* 7589 sayılı Kanunun 1.9.2026’da yürürlüğe girecek formülü ve 20.12.2025 TCMB reeskont oranı esas alınarak.

Şekil 1. 2026’da farklı hukuki faiz rejimlerinin karşılaştırılması. Oranlar aynı hukuki olaya birlikte uygulanmaz; her biri kendi şartlarına tabidir.

1. 2026 neden faiz hesabı için sıradan bir yıl değil?

1 Haziran 2024’ten itibaren kanuni faiz oranı 8485 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yıllık %24 olarak uygulanmaktadır. Ancak 2026’da sistem yalnızca oran bakımından değil, oranı belirleme yöntemi bakımından değişmektedir.

7589 sayılı Kanunla 3095 sayılı Kanunun 1’inci maddesi yeniden düzenlenmiş; sözleşmeyle belirlenmemiş kanuni faizin TCMB’nin önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının %80’i üzerinden belirlenmesi kabul edilmiştir. 30 Haziran’daki reeskont oranı, önceki 31 Aralık oranından en az beş puan farklıysa yılın ikinci yarısında 30 Haziran oranının %80’i esas alınacaktır. Yeni düzenleme 1 Eylül 2026’da yürürlüğe girecektir.

2. %24'ten %31'e: ama bu cümle tek başına bile dikkat ister

TCMB'nin resmî tablosuna göre reeskont oranı 20 Aralık 2025 itibarıyla %38,75, avans oranı %39,75'tir. 2026'nın ilk yarısında bu oranları değiştiren yeni bir satır bulunmadığından 7589 sayılı Kanunun yeni formülü bakımından $\%38,75 \times \%80 = \%31,00$ sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu, 1 Eylül 2026'dan itibaren her alacağa otomatik %31 faiz uygulanacağı anlamına gelmez. Önce alacağın hangi faiz rejimine tabi olduğu belirlenmelidir. İşte adli hesaplamanın asıl tuzağı burada başlar: oranı doğru hesaplamak yetmez, doğru oranı doğru borca uygulamak gerekir.

3. Anayasa Mahkemesi neden sistemi sarstı?

Yeni düzenlemenin arka planında Anayasa Mahkemesinin 22 Temmuz 2025 tarihli E.2024/24, K.2025/164 sayılı kararı bulunmaktadır. Mahkeme, 3095 sayılı Kanunun kanuni faize ilişkin kuralını sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri yönünden, alacağın gecikme süresindeki değer kaybını telafi edecek etkili mekanizma bulunmaması bağlamında mülkiyet hakkı açısından değerlendirmiş ve iptal kararı vermiştir. İptalin yürürlüğü 1 Eylül 2026'ya bırakılmıştır.

Kanun koyucunun 2026 değişikliği, sabit bir oran yerine reeskont oranına bağlı dönemsel bir mekanizma kurarak bu alanda yeni bir hesap rejimi oluşturmuştur. Bu nedenle 2026 sonbaharından itibaren bilirkişi raporlarında yalnızca faiz oranı değil, oranı doğuran referans tarih de açıkça gösterilmelidir.

4. 'Kanuni faiz' ile 'temerrüt faizi' aynı kavram değildir

Kanuni faiz, faiz ödenmesi gereken ancak oranının sözleşmeyle belirlenmediği durumlarda devreye giren genel oran rejimidir. Temerrüt faizi ise para borcunun zamanında ödenmemesinin sonucudur. 3095 sayılı Kanun m.2, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça temerrüt faizini m.1'deki oranla ilişkilendirir; ticari işler için ise TCMB kısa vadeli avans faiz oranı daha yüksekse bu oranın istenebilmesine imkân verir.

Dolayısıyla raporda yalnızca 'faiz %...' yazılması yetersizdir. Faizin hukuki türü, dayanak maddesi ve başlangıç tarihi ayrı ayrı gösterilmelidir.

5. Ticari işlerde 2026: %39,75 neden karşımıza çıkıyor?

TCMB'nin resmî Reeskont ve Avans Faiz Oranları tablosunda 20 Aralık 2025'ten itibaren reeskont oranı %38,75, avans oranı %39,75 olarak yer almaktadır. 3095 sayılı Kanun m.2, ticari işlerde sözleşme bulunmasa bile belirli şartlarla kısa vadeli avans faiz oranının temerrüt faizi olarak istenebilmesine imkân tanır.

Bu oran ile kanuni faiz oranını birbirine karıştırmak, özellikle yüksek tutarlı ticari alacaklarda büyük fark yaratabilir. Ayrıca somut sözleşmede daha yüksek akdi faiz bulunması veya özel kanun hükmü olması halinde analiz yeniden yapılmalıdır.

6. Bir de TTK m.1530 var: 2026 oranı %43

Mal ve hizmet tedarikinde geç ödeme bakımından Türk Ticaret Kanunu m.1530 özel bir rejim kurar. TCMB'nin resmî tablosunda 1 Ocak 2026'dan itibaren bu kapsamdaki temerrüt faiz oranı yıllık %43, alacağın tahsil masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 2.020 TL olarak ilan edilmiştir.

Bu oran her ticari alacağa uygulanmaz. İşlemin TTK m.1530 kapsamındaki mal veya hizmet tedariki niteliğinde olup olmadığı ayrıca incelenmelidir. 'İki şirket arasındaki her borç %43'tür' yaklaşımı, hesap raporunu daha ilk satırda sakatlar.

7. Bir gün neden önemlidir?

Faizin başlangıç tarihi yanlış seçildiğinde hata yalnızca bir günlük faiz değildir. Yanlış tarih, hangi dönemsel oranın uygulanacağını da değiştirebilir. Özellikle oran değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihlerde borcun birkaç gün önce veya sonra temerrüde düşmesi, hesap cetvelinin farklı oran dilimlerine bölünmesine yol açabilir.

Bu nedenle temerrüt tarihi; fatura tarihi, vade, ihtar, tebliğ, dava tarihi veya özel kanundaki başlangıç kuralı ile karıştırılmamalıdır. Bilirkişi hukuki ihtilafı kendisi çözmek yerine mahkemenin kabulüne göre hesap yapmalı; başlangıç tarihi tartışmalıysa alternatif senaryo sunmalıdır.

8. Kısmi ödeme: faizin görünmeyen kırılma noktası

Borçlu yargılama veya takip sırasında kısmi ödeme yaptığında, ödeme tarihinden sonraki faiz hesabında bakiye değişir. Ödemenin hangi kaleme mahsup edildiği, ana para ve fer'iler arasındaki ilişki ve varsa tarafların mahsup iradesi önem taşır.

Bir bilirkişi raporunda kısmi ödeme yalnızca toplam borçtan en sonda çıkarılıyorsa dönemsel faiz yanlış hesaplanabilir. Her ödeme, tarihsel nakit akışı içinde ilgili tarihte hesaba işlenmelidir.

9. 'Faize faiz' otomatik değildir

3095 sayılı Kanun mürekkep faizi genel olarak sınırlar; ticari işlerde de bileşik faizin uygulanabileceği hâller özel düzenlemelere tabidir. Bu nedenle elektronik tabloya aylık bileşik faiz formülü yazıp sonucu 'temerrüt faizi' diye sunmak güvenli değildir.

Rapor, basit veya bileşik faiz tercihinin hukuki dayanağını göstermelidir. Aksi halde matematik doğru, hukuki model yanlış olabilir. Hesap dünyasının en sinir bozucu özelliği de budur: yanlış modeli çok hassas hesaplayabilirsiniz.

10. Yabancı para borcunda başka bir kapı açılır

3095 sayılı Kanun m.4/A yabancı para borçlarında ayrı bir faiz mekanizması öngörür. Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmamışsa, yabancı para borcunda devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı gündeme gelebilir.

Bu nedenle EUR veya USD alacağına TL kanuni faiz oranını mekanik biçimde uygulamak, somut hukuki çerçeveye göre yanlış olabilir. Para birimi, ödeme talebi ve hüküm şekli hesap raporunun başında belirlenmelidir.

11. İşçilik alacaklarında tek faiz türü yoktur

İşçilik alacaklarında kıdem tazminatı, ücret, fazla çalışma, yıllık izin ücreti ve diğer tazminat kalemleri aynı faiz türüne ve aynı başlangıç tarihine tabi olmayabilir. Bu nedenle 'işçilik alacağı toplamı × tek faiz oranı' yaklaşımı teknik olarak risklidir.

Adli hesap uzmanı her alacak kalemini ayrı satırda; hukuki faiz türü, başlangıç tarihi, oran dönemleri ve varsa ödeme tarihleriyle göstermelidir. Hukuki nitelendirme tartışmalıysa mahkemenin kabulüne bağlı alternatif hesap yapılmalıdır.

12. 1 Eylül 2026 geçişi eski dosyalarda nasıl ele alınmalı?

Yeni oran rejiminin yürürlüğe girmesi, geçmişte doğmuş bütün faizleri geriye dönük tek oranla yeniden hesaplamak anlamına gelmez. Faiz hesabında dönemsel yürürlük, geçiş hükümleri, alacağın doğum ve temerrüt tarihi ile kararın kapsamı birlikte değerlendirilmelidir.

Özellikle 2024–2027 arasında devam eden uzun süreli dosyalarda hesap cetveli tarih dilimlerine ayrılmalı; her dilimde yürürlükte olan hukuki rejim açıkça yazılmalıdır. 'Bugünkü oranı geçmişin tamamına uygulamak' bilirkişilikte yapılabilecek en pahalı kısayollardan biridir.

Faiz bilirkişiliğinde denetlenebilir hesap zinciri



Şekil 2. Faiz hesabında alacak türünden sonuca uzanan altı aşamalı denetim zinciri.

13. Bir milyon TL üzerinden farkın çıplak matematiği

Aşağıdaki tablo hukuki bir dava hesabı değildir. Aynı 1.000.000 TL ana paranın bir yıl boyunca farklı yıllık basit faiz oranlarına tabi tutulması halinde yalnızca oran seçiminin parasal etkisini göstermektedir.

Senaryo	Yıllık oran	1 yıllık faiz	1 milyon TL ana para + faiz
Kanuni faiz – mevcut rejim	%24	240.000 TL	1.240.000 TL
Yeni kanuni faiz – 1.9.2026 formülü*	%31	310.000 TL	1.310.000 TL
Ticari temerrüt – avans oranı	%39,75	397.500 TL	1.397.500 TL
TTK m.1530 – 2026	%43	430.000 TL	1.430.000 TL

* Karşılaştırma yalnızca oran duyarlılığını gösterir. 1 Eylül 2026 öncesi/sonrası dönemler, somut borcun hukuki niteliği ve geçiş kuralları ayrıca değerlendirilir.

14. 100 milyon TL'lik ticari dosyada neden 'milyonluk fark' gerçekçi olabilir?

Salt matematiksel duyarlılık örneğinde, 100.000.000 TL ana para için yıllık %31 ile %39,75 arasındaki 8,75 puanlık fark bir yıllık basit faiz hesabında 8.750.000 TL'dir. %31 ile %43 arasındaki fark ise 12.000.000 TL'ye ulaşır. Bu rakamlar gerçek bir dosyada hangi oranın uygulanması gerektiğini söylemez; yalnızca yanlış faiz rejimi seçiminin yüksek ana paralarda neden milyonlarca liralık sapma yaratabileceğini gösterir.

15. Faiz bilirkışı için 12 kırmızı bayrak

01. Alacak türü belirlenmeden oran seçilmiş.
02. Temerrüt başlangıcı gerekçesiz kabul edilmiş.
03. Kanuni faiz ile ticari temerrüt faizi karıştırılmış.
04. TTK m.1530 her ticari alacağa uygulanmış.
05. Oran değışikliklerinde hesap dönemlere bölünmemiş.
06. Kısmi ödeme en son topluca düşülmüş.
07. Sözleşmesel faiz hükmü incelenmemiş.
08. Yabancı para borcuna TL faiz rejimi otomatik uygulanmış.
09. Basit/bileşik faiz tercihi açıklanmamış.
10. Faiz başlangıcı konusunda hukuki ihtilaf varken tek senaryo kurulmuş.
11. Ana para, faiz ve diğer fer'iler ayrı gösterilmemiş.
12. Excel sonucu raporda yeniden üretilebilir değil.

16. 2026'nın asıl medyatik konusu: faiz artık daha 'dinamik' bir hesap olacak

2026 değışikliği yalnızca %24'ün yerine başka bir sayı koymuyor. Yeni sistem reeskont oranına bağlandığı için bilirkışı, avukat, şirket mali işleri ve icra hesapları bakımından tarihsel oran takibi daha önemli hale geliyor. 30 Haziran kontrol mekanizması da yılın ikinci yarısında oran değışebilmesine imkân veriyor. Böylece 'faiz oranını bir kez yaz ve dosyanın sonuna kadar kullan' alışkanlığı daha da riskli hale geliyor.

Sonuç

FAİZ HESABINDA EN PAHALI HATA, YANLIŞ ÇARPMA DEĞİL YANLIŞ ORANI SEÇMEKTİR.

Faiz hesabı bir yüzde hesabı değil, tarihsel ve hukuki sınıflandırma problemidir. Aynı ana para; borcun niteliğine, temerrüt tarihine, sözleşmeye ve özel mevzuata göre farklı faiz rejimlerine tabi olabilir.

1 Eylül 2026 değışikliği bu alanı daha da hassas hale getiriyor. Kanuni faizin reeskont oranına bağlanması, hesap raporlarında oran kaynağının ve dönemsel yürürlüğün görünür biçimde belgelenmesini zorunlu hale getiriyor.

Adli hesap raporunun görevi en büyük rakamı bulmak değil; mahkemenin kabul ettiği hukuki çerçevede, doğru tarihten doğru oranı uygulayarak aynı veriden yeniden üretilebilen sonucu kurmaktır.

Kaynaklar ve veri notları

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Reeskont ve Avans Faiz Oranları: 20.12.2025 itibarıyla reeskont %38,75; avans %39,75.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TTK m.1530 Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarı: 01.01.2026 itibarıyla %43 ve 2.020 TL.
- 8485 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, RG 21.05.2024/32552: kanuni faiz oranının 01.06.2024'ten itibaren yıllık %24 uygulanması.
- 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, özellikle m.1, m.2, m.3 ve m.4/A.
- 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: 3095 sayılı Kanunun m.1'inde 01.09.2026 yürürlük tarihli değişiklik.
- TBMM Adalet Komisyonu, 2/3737 esas, 24.06.2026 tarihli Komisyon Raporu; teklif 7589 sayılı Kanun olarak kanunlaşmıştır.
- Anayasa Mahkemesi, E.2024/24, K.2025/164, 22.07.2025: kanuni faiz kuralının sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri yönünden iptaline ilişkin karar.
- Türkiye Barolar Birliği, 21.05.2024: kanuni faiz oranının %24 olarak belirlenmesine ilişkin duyuru.
- Veri kesim tarihi: 11.08.2026. 01.09.2026 yürürlük tarihi henüz gelecekte olduğundan, yürürlük öncesinde yeni bir mevzuat değişikliği olup olmadığı somut hesap tarihinde yeniden kontrol edilmelidir.



YAZAR

Talip BİLGİLİ

Ekonomist – Hesap Uzmanı

 Tel: 0533 768 21 42

 <https://uzmanmutaalasi.com>

 info@uzmanmutaalasi.com



HESAP UZMANLIĞI
Analitik, objektif ve mevzuata uygun değerlendirme



EKONOMİK ANALİZ
Finansal analiz, raporlama ve ekonomik değerlendirme hizmetleri



BİLİRKİŞİLİK
Adli ve hukuki süreçlerde uzman görüş ve raporlama desteği



HESAP & RAPORLAMA
Detaylı hesap incelemesi ve profesyonel raporlama

Yazar künyesi

Bu yayının bilimsel/teknik bilgilendirme amacı taşır; somut bir uyuşmazlıkta hukuki görüş veya kesin faiz/alacak hesabı değildir. Faiz oranları ve yürürlük hükümleri hesap tarihi itibarıyla yeniden doğrulanmalıdır.